

1503299-22.2019.8.26.0073

Classe: Ação Penal de Competência do Júri
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO
Comarca: Avaré
Foro: Foro de Avaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... Penal de Competência do Júri - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2361290/2019 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 9059510 - DEL.SEC.AVARE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Avaré

Foro de Avaré

1ª Vara Criminal

Rua Abílio Garcia, 527, Avare-SP - cep 18706-047

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503299-22.2019.8.26.0073 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503299-22.2019.8.26.0073

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2361290/2019 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 9059510 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 5703/19/129 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2361290 - 02º D.P. AVARE, 5703/19/129 - 02º D.P. AVARE, 2361290/2019 - 02º D.P. AVARE, 2361290 - 02º D.P. AVARE, 5703/19/129 - 02º D.P. AVARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUIS FELIPE CABRAL BARBOSA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Vistos.

Os réus LUIS FELIPE CABRAL BARBOSA e ELIAS DA SILVA MATOS foram pronunciados como incurso nos termos do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV do Código Penal, tendo sido, nesta data, submetidos ao julgamento pelo E. Tribunal do Júri desta Comarca de Avaré que, por votação majoritária, reconheceu terem eles praticado o crime de homicídio qualificado conforme pronunciados.

O Egrégio Conselho de Sentença reconheceu o crime da forma como constou na decisão de pronúncia. Diante do resultado alcançado, restaram reconhecidas autoria e materialidade do delito atribuído aos acusados, motivo pelo qual passo à dosimetria da pena.

RÉU LUIS FELIPE CABRAL BARBOSA

Homicídio qualificado (Artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal).

Inicialmente, destaco que foram reconhecidas três qualificadoras.

Impende considerar que, na hipótese de pluralidade de qualificadoras, no procedimento da dosimetria da pena, é possível valer-se de uma delas para qualificar o delito, servindo as demais como circunstâncias agravantes ou judiciais (STF, HC nº 99.809, rel. Min. Dias Toffoli; HC nº 80771, rel. Min. Moreira Alves; HC nº 65.825, rel. Min. Octavio Gallotti; HC nº 85.414, rel. Min. Ellen Gracie; STJ, HC nº 96.236, rel. Min. Laurita Vaz; HC nº 70.594, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; HC nº 51.850, rel. Min. Paulo Gallotti; HC nº 178.982, rel. Min. Haroldo Rodrigues).

Logo, a qualificadora do motivo fútil é utilizada para fixar o tipo penal e alterar o mínimo e o máximo da pena a ser estabelecida.

As qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal serão consideradas como circunstâncias agravantes (artigo 61, inciso II, alínea "c" e "d", do CP) e utilizadas na segunda fase da dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atendendo as diretrizes previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, verifico que o réu é tecnicamente primário (fls.

31/38), mas considerando as circunstâncias e peculiaridades do crime praticado, o seu motivo e a conduta social do réu, fixo a pena-base com aumento de 1/6 do mínimo legal, resultando em 14 (catorze) anos de reclusão.

Destaco, conforme acima mencionado, que as qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, não foram utilizadas nesta primeira fase, mas serão consideradas na próxima fase, como agravantes.

Portanto, na segunda fase da dosimetria, presentes as circunstâncias agravantes descritas no artigo 61, inciso II, alínea "c" (recurso que dificultou a defesa da vítima) e "d" (emprego de meio cruel), do Código Penal. Em razão da presença destas duas circunstâncias, elevo a pena no importe de mais 1/4, totalizando 17 (dezessete) anos e seis meses de reclusão.

Na terceira fase, não vislumbro a presença de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Dessa forma, estabeleço a pena definitiva para o homicídio triplamente qualificado em 17 (dezessete) anos e seis meses de reclusão.

Com relação ao regime inicial para cumprimento da pena, em observância ao disposto no artigo 33 do Código Penal, levando em conta a pena imposta, imponho o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Também, diante da pena imposta, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão de sua execução.

RÉU ELIAS DA SILVA MATOS

Homicídio qualificado (Artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal).

Inicialmente, destaco que foram reconhecidas três qualificadoras.

Impende considerar que, na hipótese de pluralidade de qualificadoras, no procedimento da dosimetria da pena, é possível valer-se de uma delas para qualificar o delito, servindo as demais como circunstâncias agravantes ou judiciais (STF, HC nº 99.809, rel. Min. Dias Toffoli; HC nº 80771, rel. Min. Moreira Alves; HC nº 65.825, rel. Min. Octavio Gallotti; HC nº 85.414, rel. Min. Ellen Gracie; STJ, HC nº 96.236, rel. Min. Laurita Vaz; HC nº 70.594, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; HC nº 51.850, rel. Min. Paulo Gallotti; HC nº 178.982, rel. Min. Haroldo Rodrigues).

Logo, a qualificadora do motivo fútil é utilizada para fixar o tipo penal e alterar o mínimo e o máximo da pena a ser estabelecida.

As qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal serão consideradas como circunstâncias agravantes (artigo 61, inciso II, alínea "c" e "d", do CP) e utilizadas na segunda fase da dosimetria.

Na primeira fase da dosimetria, atendendo as diretrizes previstas no artigo 59,

caput, do Código Penal, verifico que o réu também é tecnicamente primário (fls.29/30), mas considerando as circunstâncias e peculiaridades do crime praticado, o seu motivo e a conduta social do réu, fixo a pena-base com aumento de 1/6 do mínimo legal, resultando em 14 (catorze) anos de reclusão.

Destaco, conforme acima mencionado, que as qualificadoras previstas no artigo 121, §2º, incisos III e IV, do Código Penal, não foram utilizadas nesta primeira fase, mas serão consideradas na próxima fase, como agravantes.

Portanto, na segunda fase da dosimetria, presentes as circunstâncias agravantes descritas no artigo 61, inciso II, alínea "c" (recurso que dificultou a defesa da vítima) e "d" (emprego de meio cruel), do Código Penal. Em razão da presença destas duas circunstâncias, elevo a pena no importe de mais 1/4, totalizando 17 (dezessete) anos e seis meses de reclusão.

Na terceira fase, não vislumbro a presença de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Dessa forma, estabeleço a pena definitiva para o homicídio triplamente qualificado em 17 (dezessete) anos e seis meses de reclusão.

Com relação ao regime inicial para cumprimento da pena, em observância ao disposto no artigo 33 do Código Penal, levando em conta a pena imposta, imponho o regime inicial fechado para cumprimento da pena.

Também, diante da pena imposta, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão de sua execução.

Ante Ao exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação para condenar os réus LUIS FELIPE CABRAL BARBOSA e ELIAS DA SILVA MATOS às penas de 17 (dezessete) anos e seis meses de reclusão, por infração ao disposto no artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do Código Penal.

Os réus não poderão apelar em liberdade, tendo em conta que permaneceram presos junto a este processo durante toda sua tramitação, mostrando-se ainda justificável, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, a manutenção de sua custódia cautelar para assegurar o cumprimento da lei penal e para a garantia da ordem pública, expedindo-se mandados de prisão, agora com base neste título judicial, recomendando-se os acusados na prisão em que se encontrem recolhido.

Outrossim, o presente feito foi julgado pelo órgão constitucionalmente competente, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, que, aliás, é soberano, o que significa que as decisões apenas podem ser revistas em situações excepcionais.

Como se não bastasse, uma sentença condenatória, mormente quando proferida pelo Tribunal do Júri, não pode deixar de surtir efeitos imediatos, ainda mais com pena de reclusão superior a 15 anos (caso em tela), como determina o novo regramento instituído pela lei 13.964/2019 (artigo 492, I, alínea "e", do CPP).

Ainda, fixo os honorários advocatícios dos defensores dativos que lhes foram nomeados, no valor máximo da tabela OAB/Defensoria Pública, expedindo certidão.

Por fim, sendo os réus beneficiários da justiça gratuita, deixo de condená-los ao pagamento de taxa judiciária nos termos da Lei Estadual nº 11.608/2003.

Sentença publicada em sessão plenária saindo os presentes cientes e intimada.

Publique-se e Cumpra-se.

Avare, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA